

1500813-98.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500813-98.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213705/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 26596577 -

DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2213705 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROMENIQUE BAKANOVAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

ROMENIQUE BAKANOVAS foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 06 de agosto de 2022, na rua Arthur Siqueira, nº 01, Próximo à Transportadora Vitória, Bairro Boa Vista do Silva, nesta cidade e Comarca, mediante grave ameaça, tentou subtrair,

para si, bens pertencentes às vítimas Dayane Carina Gonçalves Vilela e Luana Vitória Gonçalves Vilela, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Recebida a denúncia aos 15 de agosto de 2022 (fl. 97), o acusado foi citado e apresentou sua resposta à acusação (fls. 117 e 121/122).

Ratificado o recebimento da inicial (fl.124), o feito seguiu seu curso regular. Durante a instrução processual ouviram-se três testemunhas de acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 148).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fl. 148).

A defesa pugnou pelo reconhecimento de atenuante e de causa de diminuição de pena (tentativa), além da aplicação de regime mais brando (fl. 148).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito imputado ficou plenamente comprovada pelo registro de ocorrência (fls. 16/167) e pelo auto de prisão em flagrante delito, além da prova testemunhal.

A autoria também é certa.

O acusado em seu interrogatório admitiu a prática da infração e se mostrou arrependido.

Sua confissão está em harmonia com as demais provas. Senão vejamos.

A vítima Dayane declarou que naquela ocasião, enquanto chegava ao trabalho de seu marido, na companhia de sua filha, ambas foram abordadas pelo acusado. Esclareceu que ele as segurou pelo pescoço e braço, anunciando em seguida o roubo, dizendo “perdeu, perdeu”. Nesse instante então, começou a gritar, pedindo por socorro, momento em que seu marido notou a ação do agente e foi ao seu encontro. Diante disso, o acusado fugiu sem subtrair nenhum bem.

Acrescentou que a polícia militar foi acionada e, após realizar diligências, capturou o acusado, oportunidade em que o reconheceu com segurança como sendo o agente que tentou perpetrar o roubo contra si.

A testemunha Luis relatou que naquele dia estava trabalhando e ouviu as vozes, de sua filha e sua esposa, pedindo por socorro. Em razão disso correu até a frente da empresa, momento em que surpreendeu um indivíduo segurando as duas. Logo depois, quando ele notou sua presença, empreendeu fuga. Em seguida, a polícia militar foi acionada e conseguiu capturar o acusado, oportunidade em que o reconheceu como a pessoa que tentou roubar os bens de sua esposa e filha.

Por sua vez, o PM Veronesi narrou que foi acionado para atender uma ocorrência de tentativa de roubo, razão pela qual se dirigiu ao local. Disse que no momento em que chegava ao bairro, se deparou com o acusado já detido por alguns populares. Na sequência, realizou a sua abordagem e, depois de se certificar com as vítimas de que ele seria o autor do delito, conduziu-o ao plantão policial.

Pontue-se que a palavra da vítima foi segura em detalhar as ações sofridas e a conduta do acusado, merecendo credibilidade.

“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa para identificar o autor do assalto”.

“A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade

ou inimizade, quando são desconhecidos entre si".

Por fim, não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as demais provas colhidas.

Diante de todas estas circunstâncias em torno do acusado, que não se escusou de maneira convincente ante o conteúdo das provas existentes, deve ser considerada certa sua autoria. A prova testemunhal foi plena e está de acordo com o conjunto amealhado.

Por fim, caracteriza-se o roubo tentado quando comprovado que o acusado não inverteu a posse dos bens por circunstâncias alheias à sua vontade, como na espécie. Anote-se que, conforme o depoimento da vítima, o acusado fugiu do local sem subtrair quaisquer bens.

O roubo é crime complexo que tem como objetividade jurídica, como afirma CEZAR ROBERTO BITENCOURT, "o patrimônio (posse, propriedade e detenção), a exemplo do furto, a liberdade individual (quando praticado mediante grave ameaça) e a integridade física e psíquica do ser humano".

Também se mostra relevante o fato de que ele é crime de dano e material, exigindo, portanto, para sua consumação, o resultado naturalístico que acarrete prejuízo efetivo à objetividade jurídica protegida pelo roubo.

Tradicionalmente o roubo próprio entendia-se consumado quando após a violência ou grave ameaça efetivas (decorrentes de resultado naturalístico que acarreta dano à integridade física e psíquica da vítima), o agente retirava a res furtiva da esfera de vigilância da vítima, caracterizando posse mansa, pacífica e desvigiada (resultado naturalístico que acarreta dano à propriedade da vítima).

Entretanto, houve uma mudança de paradigma. Uma vez que o roubo protege não só a propriedade, mas também a posse e detenção, depois de cessada a prática da violência ou grave ameaça (resultado naturalístico que acarreta dano à integridade física e psíquica da vítima), com o desapossamento (resultado naturalístico que acarreta dano à posse e detenção) cumpre-se os requisitos para que o crime se consuma.

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido, consagrada pela Súmula 582 daquela Corte, que consigna: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

O Supremo Tribunal Federal também adota atualmente este entendimento.

"Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de condenação transitada em julgado. 1.

O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo

Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. [...] 4.[...]

5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento" .

Logo, no caso dos autos, o crime deu-se na modalidade tentada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL)– RECURSO MINISTERIAL – REDUÇÃO PELA TENTATIVA EM PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – Apesar de o acusado ter entrado no estabelecimento comercial da vítima e anunciado o roubo, fugiu sem que tivesse subtraído quaisquer bens. Tendo sido o 'iter criminis' percorrido em grau mínimo, mantém-se a redução da pena pela tentativa no 'quantum' máximo de 2/3 (dois terços). FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO E AFASTAMENTO DO 'SURSIS' – INVIABILIDADE – RÉU PRIMÁRIO – Consoante os arts. 33, § 2º, c, e § 3º e 77, ambos do CP, no vertente caso, sendo o condenado não reincidente, diante da análise das circunstâncias judiciais e a pena aplicada restar abaixo de 2 (dois) anos, a gravidade em abstrato do crime, por si só, não configura obstáculo legal para a fixação de um regime mais gravoso que o aberto, bem como para não ser concedida a suspensão condicional da pena. Súmula 440 do STJ. 'REFORMATIO IN MELLIUS' – A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA DEVE

SEGUIR OS MESMOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO DA PENA - Redução operada. A pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal também deve obedecer ao sistema trifásico de dosimetria, em estrita individualização da pena e proporcional à pena privativa de liberdade. Recurso ministerial improvido, adotada a 'reformatio in melius' para reduzir a pena de multa. (TJ-SP - APR: 15001558420198260608 SP 1500155-84.2019.8.26.0608, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 19/02/2021, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2021)

ROUBO - materialidade - boletim de ocorrência, auto de reconhecimento pessoal e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - negativa do réu que não convence - declaração de vítima indicando como autor - validade - depoimento do policial que atendeu a ocorrência de roubo em andamento confirmando que a vítima reconheceu o acusado como autor da tentativa de roubo, tendo, inclusive, informado que ele havia roubado o comércio anteriormente, levando naquela ocasião dinheiro e um celular - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado. TENTATIVA - réu que não logrou êxito em deixar o local dos fatos em poder do bem da vítima - reconhecimento. PENAS - primeira fase - base fixada no mínimo legal - segunda fase - pena inalterada - ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes - terceira fase - tentativa - diminuição de 1/2 - manutenção. REGIME - fixado o regime fechado - circunstâncias judiciais desfavoráveis - necessidade - não provimento ao recurso. (TJ-SP - APR: 15029292920208260228 SP 1502929-29.2020.8.26.0228, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 02/03/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/03/2021)

Roubo majorado. Tentativa. Desistência. Inocorrência. 1. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida. Confissão parcial do réu. 2. Inocorrência de desistência voluntária. Tentativa de roubo reconhecida. 3. Tendo em vista o "iter criminis" percorrido, a diminuição da pena no patamar de metade é medida que se impõe, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal. 4. Reprimenda deve ser reduzida. Pena base fixada no mínimo legal. Fixação de regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, c, do CP. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 15010143020168260536 SP 1501014-30.2016.8.26.0536, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 18/02/2019, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2019).

Concluída a fundamentação, passo à dosagem da pena onde devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes recomendam exacerbação, conforme indicam as certidões de fls. 79/81. Sua conduta social e personalidade não podem ser avaliadas ante a ausência de elementos seguros nos autos.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, este fato de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade.

Presente a circunstância judicial que deve levar à exacerbação da pena-base, fixo-as em 05 (cinco) anos de reclusão, bem como fixo a pena pecuniária em 11 (onze) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

Na segunda etapa, certificada a reincidência do agente (fl. 79), não utilizada para efeitos de maus antecedentes, observo que ela concorre com a atenuante da confissão, razão pela qual serão compensadas.

Na fase derradeira, não foram observadas causas de aumento de pena.

Em razão da tentativa, suas penas serão diminuídas em 2/3 (5 anos - $2/3 = 1$ ano e 08 meses / 11 dias - $2/3 = 03$ dias-multa).

Para início do cumprimento da pena fixo o regime fechado, considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência do agente.

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a

aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese. Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR ROMENIQUE BAKANOVAS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 03 (três) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua condição econômica.

Os maus antecedentes e a reincidência do agente, a par da gravidade da infração, impedem qualquer forma de substituição de pena privativa de liberdade por outras penas, de diferente espécie, como também, impedem a suspensão condicional da pena. O sentenciado não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).

Concedo a ele os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e adote o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Bragança Paulista, 23 de novembro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA